ombudsman
veřejný ochránce práv

Vážený pan
[redacted]

Sp. zn. 10068/2022/VOP/PG
Č. j. KVOP-27930/2022
Datum 28. dubna 2022

Vážený pane [redacted]

reaguji na Vaše dopisy,[1] které jste ochránci zaslal v souvislosti s nepředáním balíčků od spolku Rodiny obětí České justice a od Vašeho strýce. Píšete, že dne 14. 1. 2022 Vám měl být doručen balíček od spolku, který obsahoval hygienické potřeby (pro dentální hygienu, sprchový gel a šampon apod.). Dále Vám měl Váš strýc dne 8. 2. 2022 poslat kromě potřeb pro korespondenci i věci osobní potřeby (sítko na čaj, jelení lůj, houbičky na nádobí a háčky na kachličky). K dopisům jste přiložil další dokumenty dokládající Vaše tvrzení.

Veřejný ochránce práv se zabývá činností Vězeňské služby ČR, jakož i podmínkami v zařízeních, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.[2]

Balíčky

Podle zákona má odsouzený právo jedenkrát za šest měsíců přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.[3] K dodržení intervalu pro přijetí balíčku se vydá odsouzenému potvrzení o jeho právu na přijetí balíčku. Platnost končí přijetím balíčku nebo zásilky považované za balíček nebo vydáním nového potvrzení. Balíček bude odsouzenému vydán pouze po předložení platného potvrzení (tvz. baličenky).[4] Balíčky, na něž nemá odsouzený právo, odešle věznice na náklady odsouzeného odesílateli.[5]

Z Vašich dopisů a dalších listin, které jste ochránci zaslal, vyplývá, že vychovatel Vám vystavil potvrzení o právu na přijetí balíčku, a to s právem přijmout balíček ode dne 16. 1. 2022. Spolek Vám však balíček s hygienou zaslal již dne 14. 1. 2022. V této době jste neměl baličenku vystavenou, neměl jste tedy možnost balíček s hygienou přijmout.

Toto potvrzuje i korespondence mezi [redacted] jako zástupcem spolku, a ředitelem věznice. [redacted] se ředitele písemně dotázal, proč Vám nebyl balíček od spolku předán. K tomuto ředitel věznice uvedl, že balíček je odsouzenému předán pouze po předložení platného potvrzení (baličenky). Potvrzení Vám v době doručení balíčku

1 Dopisy ze dne 17. 3. 2022, ze dne 1. 4. 2022 a ze dne 4. 4. 2022.

2 Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.

3 Ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4 Ustanovení § 32 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.

5 Ustanovení § 24 odst. 4 zákona o výkonu trestu odnětí svobody.

do věznice nebylo vydáno, proto Vám nemohly být vydány ani hygienické potřeby, které spolek v balíčku zaslal. Ředitel věznice se v dopise pro spolek odkázal na příslušná ustanovení právních předpisů.

S ohledem na výše uvedené mám za to, že ředitel se s námitkami spolku vypořádal a řádně vysvětlil, proč Vám nebyl balíček předán. Z dokumentů, které jste zaslal, skutečně vyplývá, že v době, kdy byl balíček doručen do věznice, jste nesplňoval podmínky pro jeho vydání.

Balíček, který Vám poslal Váš strýc, věznice vyhodnotila jako tzv. kilovku (balíček obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání nebo zájmovou činnost). Tento balíček obsahoval potřeby pro korespondenci, které Vám věznice vydala. Balíček také obsahoval další věci (houbičky, jelení lůj apod.). Tyto již věznicí vydány nebyly, a to z důvodu, že dle dikce zákona hygienické potřeby a další věci osobní potřeby v tomto balíčku být nemohou. Vychovatel se k Vaší žádosti o vydání věcí vyjádřil a své důvody uvedl. Jeho odůvodněný postup pak byl schválen jak vedoucí oddělení výkonu trestu, tak ředitelem věznice.

Zástupkyně veřejného ochránce práv Mgr. Monika Šimůnková sice věznicím doporučuje, aby hygienické potřeby byly odsouzeným vydávány i v tomto balíčku, nicméně zákon nestanoví výslovný nárok odsouzeného na vydání hygienických potřeb poslaných v balíčku k realizaci programu zacházení. Balíček, který Vám strýc poslal, navíc neobsahoval čistě hygienické potřeby, ale spíše věci osobní potřeby.

S ohledem na výše uvedené mám za to, že i v tomto případě se věznice s Vaší žádostí řádně vypořádala.

Dovoluji si rovněž upozornit, že z Vašich podkladů nevyplývá, že byste se s písemnou stížností obrátil na oddělení prevence a stížností. Tento postup jsem doporučovala již v dopise ze dne 7. 2. 2022.[6] Nepovažujte, prosím, tento postup za neochotu ze strany ochránce se Vaším případem zabývat. Ochránce musí postupovat v souladu se zákonem, který předpokládá, že se stěžovatel nejprve pokusí vyřešit svou situaci sám.

Pokud se domníváte, že věznice postupovala v rozporu s právními předpisy, obraťte se na oddělení prevence a stížností. Věznice šetřením může nashromáždit podklady, ze kterých pak při svém případném šetření může vycházet ochránce. Rovněž tímto dáte věznici příležitost svá případná pochybení napravit.

Pokud žádáte, aby Vám byl balíček od Vašeho strýce vydán nikoli jako balíček pro realizaci programu zacházení (kilovka), ale jako nárokový balíček, který odsouzený může přijmout jednou za půl roku, pak doporučuji obrátit se na oddělení prevence a stížností a výslovně uvést, že balíček od strýce nepovažujete za kilovku, ale za nárokový balíček. Pro úplnost informací ale uvádím, že tímto se můžete připravit o možnost přijmout balíček, který opravdu bude obsahovat věci s hmotností 5 kg.

6 Dopis ze dne 7. 2. 2022, č. j. KVOP-9997/2022.

V reakci na Vaše další dopisy[7] uvádím, že není možné na základě Vašeho dopisu určit, zda měl odsouzený [redacted] nárok na přijetí balíčku s hygienou, či nikoli. Pokud máte za to, že věznice postupuje diskriminačně, i v této věci Vám nejprve doporučím obrátit se na oddělení prevence a stížností.

Finanční prostředky

Uvádíte, že na nákupy věcí v kantýně nemáte finanční prostředky, protože jsou Vám prakticky všechny peníze exekučně postiženy.

Když věznice obdrží finanční prostředky pro odsouzeného (zpravidla důchod, výsluha, příspěvky od rodiny), rozdělí tyto prostředky na dvě poloviny:

1) První polovina zaslaných finančních prostředků se připíše nejprve na konto odsouzeného s označením „C“ (cestovné), které se musí naplnit do výše 500 Kč, zbylá částka (případně celá částka, jestliže je konto „C“ již naplněno) jde na osobní podúčet odsouzeného „O“.

2) Druhá polovina zaslaných finančních prostředků se zašle na podúčet „R“, z něhož poté věznice strhne náklady na výkon trestu (40 % ze součtu všech částek přijatých za předchozí měsíc, maximálně 1 500 Kč), dále pak jsou hrazeny pohledávky vzniklé trestnými činy a pohledávky vzniklé vůči Vězeňské službě ČR;[8] zbývají-li v této polovině finanční prostředky, věznice je převede na podúčet s označením „E“ (exekuce), a z tohoto podúčtu pak věznice strhává peníze na exekučně vymáhané pohledávky. Pokud nestačí tyto finanční prostředky odsouzeného k úhradě exekučně vymáhaných pohledávek (dalších pohledávek neuvedených v § 25 odst. 4 zákona o výkonu trestu odnětí svobody), věznice postihne na tyto pohledávky i první polovinu finančních prostředků na podúčtu „O“. Odsouzenému zbyde k dispozici maximálně 100 Kč/měsíc jako sociální kapesné.[9]

Je mi známo, že Vězeňská služba ČR se rozhodla uplatnit i v souvislosti s příslušnou judikaturou postup, že druhá polovina finančních prostředků na podúčtu „O“ nemusí zůstat odsouzenému plně k dispozici, neboť jestliže má odsouzený další neuhrazené splatné dluhy, které nespadají pod § 25 odst. 4 zákona o výkonu trestu odnětí svobody, a jeho finanční prostředky podléhají exekuci nařízené v souladu se zákonem, lze tyto finanční prostředky exekucí postihnout.

Pokud má odsouzený jiné (další) dluhy, které nejsou výše specifikovány (např. i na nákladech výkonu trestu), věznice postupuje správně, když odsouzeným postihuje finanční prostředky i z první poloviny zaslaných finančních prostředků, která by mu za běžných okolností zůstala k dispozici. Uvedený postup je v souladu s právními předpisy i s judikaturou Nejvyššího správního soudu.[10]

---

7 Dopis ze dne 13. 4. 2022 a ze dne 14. 4. 2022.

8 Pohledávky uvedené v § 25 odst. 4 zákona o výkonu trestu odnětí svobody.

9 Ustanovení § 16 odst. 8 zákona o výkonu trestu odnětí svobody.

10 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2017, č. j. 6 As 317/2017-38, dostupný z https://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2017/0317_6As__1700038_20180109154840_20180115100027_prevedeno.pdf.

Uvedený postup (resp. současnou právní úpravu a judikaturu) považuje veřejný ochránce práv za problematický. Odsouzení by měli mít k dispozici (k nákupu věcí osobní potřeby, léků) polovinu (či jinou adekvátní a dostatečnou část) svého důchodu, příspěvků od rodiny a dalších finančních příjmů. S ohledem na nedostatky právní úpravy, které popsanou praxi umožňují, ochránce v současné době jedná o změně této právní úpravy s Ministerstvem spravedlnosti. Cílem připravované právní úpravy by mělo být, zjednodušeně řečeno, postihování jiných příjmů odsouzených stejným způsobem, jako je tomu u pracovní odměny odsouzených.

Vážený pane [redacted] nyní neshledávám důvody k zahájení šetření ze strany ochránce a ochránce se Vašimi dopisy nebude zabývat. Z podkladů, které jste ochránci zaslal, nevyplývá, že by věznice postupovala v rozporu s právními předpisy.

V příloze Vám vracím originály listin, které jste ochránci zaslal. V případě, že budete potřebovat, můžete se na ochránce obrátit s novým podnětem.

S pozdravem

Mgr. Jana Gregorová
ředitelka právní sekce

Příloha
Originály listin – 10x